

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 860/2530 พนักงานอัยการ ศาลแขวง
พระนครเหนือ

นางเพ็ญกุล แซ่คู

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 15.

พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2490 มาตรา 3

ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 15 และพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จำยสินบนแก่ผู้นำจับ และให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดใช้สินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย นั้น ศาลจะสั่งให้ผู้กระทำความผิดจำยสินบนนำจับก็ต่อเมื่อมีการลงโทษปรับด้วย เพราะค่าปรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณว่า ผู้กระทำความผิดจะต้องจำยสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเท่าใด ดังนั้น ในกรณีที่ศาลลงโทษจำคุกจำเลยแต่อย่างเดียว ศาลไม่สั่งให้จำเลยจำยสินบนนำจับ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ มีผู้นำเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยโปยสลากกินรวบ ๙๗ แผ่น เงินสด ๔๐๐ บาท เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๒, ๑๕ พระราชบัญญัติ

การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ รัฐบาลกลาง และสั่งจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุก ๓ เดือน และปรับ ๒,๕๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ของกลางรีบกับให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ให้ลงโทษจำคุก และปรับให้สูงขึ้น โดยไม่รอการลงโทษให้จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย ๔ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ เดือน คำขอให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับให้ยกเลิก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ บัญญัติไว้ว่า ถ้าเป็นกรณีนำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วย และให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิด ให้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง นั้น ศาลจะสั่งให้จำเลยผู้กระทำความผิดจ่ายสินบนนำจับก็ต่อเมื่อมีการลงโทษปรับด้วยเพราะค่าปรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณว่า จำเลยจะต้องจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับเท่าใด ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยแต่อย่าง เดียวโดยไม่ลงโทษปรับ และไม่สั่งให้จำเลยจ่ายเงินสินบนนำจับชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ